

Te aplica la Ley 11/2023

Empresa privada con servicios cubiertos

LO QUE NECESITAS SABER

Tu situación. Eres empresa privada (10 o más empleados, o más de 2M€ de facturación) que presta servicios cubiertos por el Título I de la Ley 11/2023. Esto significa que tienes obligaciones técnicas y documentales activas desde el 28 de junio de 2025. Cumplirlas no es opcional, e ignorarlas tiene un coste sancionador que puede llegar al millón de euros para infracciones muy graves.

OBLIGACIONES

Qué te exige la ley exactamente

La Ley 11/2023 traspone al ordenamiento español la Directiva (UE) 2019/882 (Acta Europea de Accesibilidad). Para tu caso concreto —empresa privada que presta servicios cubiertos—, las obligaciones se concentran en dos artículos clave del Título I.

1. Cumplimiento técnico (art. 3 Ley 11/2023)

Tu sitio web y el servicio digital que prestas deben cumplir los requisitos de accesibilidad de la norma UNE-EN 301 549, que en la práctica equivale a cumplir WCAG 2.1 nivel AA. Cuatro principios:

- Perceptibilidad. Alternativas textuales para contenido no textual, contraste suficiente, posibilidad de redimensionar el texto.
- Operabilidad. Manejable por teclado, foco visible, tiempos de respuesta adaptables, ausencia de elementos que provoquen ataques.
- Comprensibilidad. Texto legible y comprensible, comportamiento predecible, ayuda en la introducción de datos.
- Robustez. Código compatible con herramientas de asistencia (lectores de pantalla, ampliadores, navegación por voz).

2. Información de cumplimiento (art. 13.2 Ley 11/2023)

Debes incluir, en tus condiciones generales o documento equivalente, una información que explique cómo el servicio cumple los requisitos de accesibilidad. La ley fija un contenido mínimo:

"La información incluirá cuando proceda, al menos los siguientes elementos: a) Una descripción general del servicio en formatos universalmente accesibles. b) Las descripciones y explicaciones necesarias para la comprensión del funcionamiento del servicio en formatos universalmente accesibles. c) Una descripción de la forma en que el proceso de prestación del servicio y su seguimiento garantizan la conformidad del mismo y cumplen los requisitos de accesibilidad pertinentes establecidos en el presente título."

Art. 13.2 Ley 11/2023 · BOE-A-2023-9711

OJO CON LA TERMINOLOGÍA

La Ley 11/2023 NO llama "declaración de accesibilidad" a este documento. Esa denominación pertenece al RD 1112/2018, que aplica al sector público. Buena parte del sector privado vende "declaraciones obligatorias" citando esta ley, pero la ley no las exige con ese nombre. El contenido sí es obligatorio, el nombre legal no existe.

3. Mantenimiento (art. 13.4 Ley 11/2023)

La información debe mantenerse actualizada mientras el servicio esté operativo. No hay un plazo periódico fijo —a diferencia del sector público, donde el RD 1112/2018 obliga a revisión anual mínima— pero ante cualquier cambio relevante en el servicio o en la normativa, hay que revisar y, si procede, actualizar.

CRONOLOGÍA

Plazos que te afectan

Fecha	Qué pasa	Estado
28 jun 2022	Entrada en vigor de la Ley 11/2023 (publicación)	Cumplido
28 jun 2025	Inicio de obligaciones para servicios cubiertos	En vigor
Hoy	Tu obligación está plenamente activa	Aplicable

Fecha	Qué pasa	Estado
28 jun 2030	Fin de prórroga para contratos en curso pre-2025	Futuro

Si todavía no has hecho nada en materia de cumplimiento, estás técnicamente en situación de infracción desde el 28 de junio de 2025. Eso no implica sanción automática, pero sí riesgo abierto: cualquier reclamación, inspección, requerimiento administrativo o due diligence puede activar el procedimiento.

CONSECUENCIAS

Sanciones aplicables

La Ley 11/2023 remite en su art. 30 al régimen sancionador del Real Decreto Legislativo 1/2013 (Texto Refundido sobre derechos de las personas con discapacidad). Los tramos son los siguientes:

Gravedad	Cuantía máxima	Ejemplos típicos
Leve	30.000 €	Incumplimientos formales menores, primera infracción documental.
Grave	90.000 €	No publicar la información del art. 13.2, no cumplir requisitos técnicos básicos, no responder requerimientos.
Muy grave	1.000.000 €	Reiteración tras sanción firme, incumplimiento generalizado y sistemático, falseamiento de información.

QUIÉN INSTRUYE Y QUIÉN SANCIONA

En el sector privado, las autoridades de vigilancia del mercado son los órganos competentes de cada comunidad autónoma. La instrucción y la sanción se canalizan a través de los procedimientos administrativos generales: inspección, audiencia, resolución y posible recurso. El procedimiento puede iniciarse de oficio o por denuncia de una persona afectada.

IMPLEMENTACIÓN

Plan de acción de 30 días

Si nunca has trabajado accesibilidad de forma estructurada, el camino más eficaz es el siguiente. Está diseñado para una empresa de tu perfil, con web propia y un servicio digital en operación.

Semana 1 — Diagnóstico

- Auditoría técnica del sitio web contra WCAG 2.1 AA y UNE-EN 301 549.
- Catálogo de hallazgos por criterio incumplido (capturas, impacto, prioridad).
- Estimación de horas de remediación por elemento o tipo de problema.

Semana 2 — Documentación

- Redacción del documento del art. 13.2 con tu nivel real de cumplimiento.
- Adaptación a tu modelo de negocio y servicio (no plantilla genérica).
- Publicación en condiciones generales o página de accesibilidad.

Semanas 3 y 4 — Remediación priorizada

- Aplicación de los fixes priorizados por impacto y coste.
- Verificación manual de cada corrección (no fiarse solo de Lighthouse).
- Documentación de mejoras pendientes con plan a 6 meses.

EL RESULTADO AL CIERRE

Documento del art. 13.2 publicado en tu web. Problemas críticos de accesibilidad resueltos. Hoja de ruta clara para los demás. Cumplimiento verificable y, sobre todo, defendible ante cualquier requerimiento, inspección o reclamación.

SERVICIO

Cómo te puedo ayudar

Hago auditorías de accesibilidad web contra WCAG 2.1 AA y UNE-EN 301 549. Para tu caso (empresa privada con servicios cubiertos), el entregable incluye:

- Informe técnico con problemas localizados, priorizados y reproducibles.
- Plan de remediación con horas estimadas para tu equipo o agencia.
- Documento de cumplimiento del art. 13.2 redactado y listo para publicar en tus condiciones generales.

Precio cerrado: 1.200 € · Webs hasta 8 páginas · Plazo de entrega: 5-7 días · Garantía: 60 días sobre los hallazgos

Solicitar auditoría en jpiedra.com/auditoria-accesibilidad

PARA SEGUIR APRENDIENDO

Recursos adicionales

- **Cómo afecta la Ley 11/2023 a las empresas españolas**
jpiedra.com/blog/ley-11-2023-empresas-espanolas
- **Sanciones de la Ley 11/2023: cuantías reales**
jpiedra.com/blog/sanciones-ley-11-2023
- **Declaración de accesibilidad: ¿le aplica a tu empresa?**
jpiedra.com/blog/declaracion-accesibilidad-obligatoria
- **Lighthouse no es una auditoría de accesibilidad**
jpiedra.com/blog/lighthouse-no-es-auditoria-accesibilidad

Aviso. Este dictamen se basa en las respuestas que diste al autoevaluador en jpiedra.com. No sustituye al asesoramiento legal específico para tu caso. Si tu situación tiene matices particulares (vinculaciones societarias, grupos empresariales, servicios mixtos productos/servicios, transiciones entre umbrales de microempresa), conviene revisarlo con detalle antes de tomar decisiones.